PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

CSA et Formations Spécialisées

12-21 DGAFP - Comités sociaux d'administration et formations spécialisées (2 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le mandat des représentants du personnel est d'une durée de 4 ans.
2. Les consultations obligatoires nécessitent un vote tandis que les débats sont des échanges sans vote.
3. La formation spécialisée possède une compétence exclusive sur le DUERP et ses documents rattachés.

Organisation et règles communes des comités

Notion	À retenir
Mandat et élections	Durée de **4 ans** (**art. 18**). Date de renouvellement fixée par **arrêté conjoint** (PM/ministre fonction publique) publiée **6 mois** avant expiration.
Créations et renouvellements	Élection/désignation selon **décret du 20 novembre 2020**. Mandat limité à la **durée restant à courir** avant le prochain renouvellement général (**art. 18**).
Réorganisation de services	Nouvelles élections si modification significative de la représentativité (seuil indicatif : **variation de 20 %** des effectifs). Sinon, maintien par **arrêté/décision** avec possible **formation conjointe**.
Remplacement des représentants	Titulaire remplacé par **suppléant** (même liste) ; suppléant par **non élu** (même liste). Remplacement temporaire possible pour **congé maternité/adoption** (**art. 85**).

Composition des instances de dialogue social

Notion	À retenir
Représentants du personnel	Seuls membres au **vote**. Mandat de **4 ans** (**art. 18 du décret du 20 novembre 2020**). Remplacement par un **suppléant** de la même liste.
Représentation de l'administration	Autorité auprès de laquelle le comité est institué + responsable RH : **ne votent pas**. Collaborateurs du président : non membres, sans vote. FS présidée par le président du CSA (**art. 15**).
Formations spécialisées (FS)	Suppléants en nombre égal aux titulaires (**art. 17**). **Unicité des mandats** CSA / titulaires de la FS. Recours possible à un **expert certifié**. Principe de **subsidiarité**.

Attributions et compétences des CSA

Notion	À retenir
Consultations obligatoires	Huit catégories de projets selon l'**art. 48 du décret**. Matérialisées par un **vote en séance** et mentionnées dans les **visas**.
Débats obligatoires	Débats **sans vote**. **Annuel** (programmation, lignes directrices, **RSU**) et **bisannuel** (stratégie pluriannuelle RH, 5 thématiques).
Questions générales	Procédure **facultative sans vote**. Inscription à l'ordre du jour par la **moitié au moins** des représentants titulaires.
Répartition compétences	Principe : questions intéressant les **seuls services** créés. Possibilité de consultation de **deux comités** si décision concernant département et établissement.

Articulation CSA et FS

Notion	À retenir
Prééminence CSA	Le CSA est prééminent. En cas de double compétence, seul le CSA est consulté (**art. 76**), sauf pour le **temps de travail**.
Compétences propres de la FS	Avis par **vote**. Compétence exclusive sur les documents rattachés à sa mission, dont le **DUERP** (**art. 57**). Consultations des **art. 68 à 71** : évocation possible par le CSA (**art. 77**).
Répartition santé/sécurité	Le CSA est seul consulté sur les projets d'aménagement importants intégrés à un projet de réorganisation de service (**art. 48 huit°**).

Missions et attributions des formations spécialisées

Notion	À retenir
Consultations et compétences	Avis par **vote** sur projet. Compétence exclusive : **DUERP**, mises à jour, **fiche de risques professionnels** (décret n° 82-453) et documents rattachés (**art. 57 du décret n° 2020-1427**).
Accès aux informations	Accès aux **lettres de cadrage**, visites de l'**inspecteur santé et sécurité au travail** (**art. 58 du décret n° 2020-1427**), **registre spécial de signalement** (**art. 62**) et **registre de santé et de sécurité**.
Analyse et prévention	Élaboration du **programme annuel de prévention** (**art. 71 du décret**) via l'analyse des risques et le **rapport social unique**. Application du **principe de subsidiarité**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la consultation obligatoire qui nécessite un vote avec le débat qui est un échange sans vote
- ⚠ Confondre les modalités de remplacement des membres élus avec celles des membres désignés par une organisation syndicale
- ⚠ Oublier que la modification significative de la représentativité impose de nouvelles élections
- ⚠ Confondre le droit d'évocation du CSA avec la compétence exclusive de la formation spécialisée
- ⚠ Appliquer le principe d'unicité des mandats aux membres suppléants alors qu'il ne concerne que les titulaires

Sigles et définitions

CSA comité social d administration, instance de dialogue social dans les administrations et les établissements publics de l État

FS formation spécialisée, instance dont les attributions concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail

CSAM comité social d administration ministériel qui examine les projets de texte intéressant l organisation du ministère ou l ensemble des services centraux

RSU rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l évolution des politiques des ressources humaines

DUERP document unique d évaluation des risques professionnels qui doit être mis à jour au moins chaque année

ISST inspecteur santé et sécurité au travail qui effectue des visites et des contrôles sur pièces

Auto-test

1. Quelle est la durée du mandat des représentants du personnel ?
2. Quel seuil de variation des effectifs peut servir à apprécier une modification significative de la représentativité ?
3. Quelle instance est seule consultée sur les projets d aménagement importants intégrés à une réorganisation de service ?
4. Comment s appelle le registre permettant aux agents d inscrire des observations sur la prévention ?
5. Quelle est la fréquence minimale de mise à jour du DUERP ?

Réponses : **1.** 4 ans · **2.** 20 % · **3.** Le CSA · **4.** Le registre SST · **5.** Chaque année

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.